

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 07



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 07 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A reincidência criminal é um dos maiores desafios do sistema de justiça. Estudos indicam que indivíduos que passaram por programas estruturados de qualificação profissional durante o cumprimento da pena apresentam taxas de reincidência significativamente menores do que aqueles que não tiveram acesso a essas oportunidades. Isso sugere que o investimento em educação e trabalho dentro do sistema prisional não é apenas humanitário, mas também estratégico do ponto de vista da segurança pública."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto afirma que programas de qualificação profissional eliminam completamente a reincidência criminal entre os egressos do sistema prisional.

B) Segundo o texto, o investimento em educação e trabalho no sistema prisional é relevante apenas do ponto de vista humanitário, sem impacto na segurança pública.

C) O texto indica que indivíduos que participaram de programas de qualificação apresentam taxas de reincidência menores, e que esse investimento tem dimensão tanto humanitária quanto estratégica.

D) De acordo com o texto, a reincidência criminal depende exclusivamente da eficiência do sistema de policiamento externo, sem relação com as condições do cumprimento de pena.

E) O texto defende que todos os recursos do sistema prisional devem ser destinados

exclusivamente a programas de qualificação profissional, em detrimento da segurança interna.

2. Assinale a alternativa correta sobre as características do texto dissertativo-argumentativo.

A) O texto dissertativo-argumentativo tem como objetivo principal narrar fatos em ordem cronológica, utilizando personagens, espaço e tempo como elementos estruturais.

B) No texto dissertativo-argumentativo, o autor apresenta uma tese, desenvolve argumentos para sustentá-la e conclui retomando a ideia central, sem necessariamente persuadir o leitor.

C) A dissertação argumentativa distingue-se da expositiva por apresentar o ponto de vista do autor e buscar a adesão do leitor por meio de argumentos, enquanto a expositiva apenas informa sem tomar partido.

D) O texto dissertativo-argumentativo é exclusivo do ambiente acadêmico, não sendo utilizado em contextos jornalísticos, políticos ou institucionais.

E) No texto dissertativo-argumentativo, a conclusão deve sempre apresentar novos argumentos que contradizem a tese defendida na introdução, criando tensão dialética.

3. Assinale a alternativa em que as duas palavras destacadas constituem um par de homônimas, ou seja, palavras com a mesma pronúncia e grafia, mas com significados distintos.

A) "O banco do réu estava vazio durante a leitura da sentença." / "O banco aprovou o crédito solicitado pelo servidor."

B) "A manga da camisa do agente rasgou durante a abordagem." / "O detento pediu uma manga para acompanhar o almoço."

C) "O policial **são** e experiente agiu com cautela na ocorrência." / "Os agentes **são** treinados para situações de risco."

D) "O laudo **cedo** foi entregue ao magistrado." / "O agente chegou **cedo** ao plantão."

E) "A **pena** aplicada ao réu foi de quatro anos de reclusão." / "A **pena** da ave estava caída no pátio do presídio."

4. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia.

A) O agente demonstrou serenidade e equilíbrio durante a contenção do detento.

B) A progressão de regime depende do comportamento carcerário do sentenciado.

C) O laudo pericial foi elaborado com rigor metodológico e fundamentação técnica.

D) O servidor foi punido por descumprir as determinações da chefia imediata.

E) A comissão conclui que houve exesso de força durante o procedimento de revista.

5. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada está corretamente classificada.

A) "O agente foi punido, **pois** descumpriu as normas do estabelecimento." — Conjunção coordenativa aditiva.

B) "**Embora** cansado, o policial concluiu o relatório dentro do prazo." — Conjunção subordinativa concessiva.

C) "O detento será transferido **caso** apresente comportamento inadequado." — Conjunção subordinativa causal.

D) "O servidor agiu **conforme** as determinações do superior hierárquico." — Conjunção subordinativa temporal.

E) "O laudo foi protocolado, **mas** o processo ainda não foi distribuído." — Conjunção subordinativa adversativa.

6. Analise as afirmativas a seguir:

I. "Hão de ser cumpridas as determinações emanadas da direção do estabelecimento." — A concordância está correta, pois o verbo "hão" concorda com o sujeito posposto "as determinações" (plural).

II. "Faz mais de dois anos que aquele servidor não recebe treinamento atualizado." — A concordância está incorreta, pois o verbo "faz" deveria concordar com "dois anos" e ir ao plural.

III. "Chegaram ao conhecimento da comissão novos fatos sobre o incidente." — A concordância está correta, pois o verbo "chegaram" concorda com o sujeito posposto "novos fatos" (plural).

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

C) Apenas a afirmativa II está correta.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

7. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta.

A) "Os relatórios e as atas foram revisados antes da publicação."

B) "A diretora e o coordenador saíram satisfeitos da reunião de avaliação."

C) "Foram entregues ao juízo os autos e a certidão devidamente atualizados."

D) "É necessária muita atenção e dedicação para o bom exercício da função."

E) "Os dados e a análise estavam incompletos quando foram apresentados."

8. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão corretamente conjugadas no tempo e modo indicados.

A) "ele pôs" (pretérito perfeito de "pôr") / "eu venho" (presente do indicativo de "vir")

B) "eu fosse" (pretérito imperfeito do subjuntivo de "ser") / "eles tiverem" (futuro do subjuntivo de "ter")

C) "ele fez" (pretérito perfeito de "fazer") / "eles queriam" (pretérito imperfeito do indicativo de "querer")

D) "eu possa" (presente do subjuntivo de "poder") / "ele saberá" (futuro do presente de "saber")

E) "nós íamos" (pretérito imperfeito do indicativo de "ir") / "eles dêram" (pretérito perfeito de "dar")

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta segundo a norma culta da língua portuguesa.

A) "O supervisor pediu-me que revisasse o relatório antes do envio."

B) "Ontem me trouxeram os documentos exigidos pelo setor jurídico."

C) "Todos sabem que se deve respeitar as normas do estabelecimento."

D) "Nunca se viu tanta organização em uma operação de transferência."

E) "Me entregaram o laudo antes mesmo de eu solicitar formalmente."

10. Analise a frase:

"O policial penal comunicou o incidente à central de monitoramento com urgência."

Assinale a alternativa que identifica corretamente a função sintática dos termos indicados, na ordem: **"o incidente"** / **"à**

central de monitoramento" / **"com urgência"**.

A) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de modo

B) Objeto direto — adjunto adnominal — adjunto adverbial de tempo

C) Sujeito — objeto direto — adjunto adverbial de modo

D) Objeto indireto — objeto direto — adjunto adverbial de causa

E) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adverbial de lugar

11. Assinale a alternativa em que o tipo de predicado está corretamente identificado.

A) "O novo diretor assumiu o cargo com determinação e firmeza." — Predicado nominal.

B) "O policial penal permaneceu de sobreaviso durante toda a madrugada." — Predicado verbal.

C) "A sentença foi lida pelo juiz na presença das partes." — Predicado verbal.

D) "O custodiado foi considerado perigoso pela comissão de avaliação." — Predicado verbal.

E) "Os agentes saíram exaustos após o longo plantão de fim de semana." — Predicado nominal.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta.

A) "Psicologia" — psi-co-lo-gi-a

B) "Sublinhar" — sub-li-nhar

C) "Exceção" — ex-ce-são

D) "Transporte" — tran-spor-te

E) "Bissexual" — bi-sse-xu-al

13. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de dígrafo vocálico.

A) Em "banho", o dígrafo "nh" representa o fonema /ɲ/, sendo exemplo de dígrafo consonantal.

B) Em "carro", o dígrafo "rr" representa o fonema /ʁ/ (r forte), sendo exemplo de dígrafo vocálico.

C) Em "campo", a sequência "am" forma um dígrafo vocálico, pois as letras "a" e "m" juntas representam o fonema vocálico nasal /ã/.

D) Em "peixe", as letras "ei" formam um dígrafo vocálico, pois representam juntas um único fonema vocálico.

E) Em "chuva", o dígrafo "ch" representa o fonema /ʃ/, sendo exemplo de dígrafo vocálico.

14. Assinale a alternativa em que o processo de formação de palavras está corretamente identificado.

A) "Colégio" é formado por derivação sufixal, com o sufixo "-égio" acrescentado à base "col-".

B) "Embranquecer" é formado por derivação prefixal, com o prefixo "em-" acrescentado ao adjetivo "branco".

C) "Pontapé" é formado por composição por aglutinação, pois "ponta" e "pé" se fundem com perda de elementos fonéticos.

D) "Descontente" é formado por derivação prefixal, com o prefixo "des-" acrescentado ao adjetivo "contente".

E) "Girassol" é formado por derivação parassintética, com prefixo "gira-" e sufixo "-sol" acrescentados simultaneamente à base.

15. Leia o texto a seguir:

"O princípio da proporcionalidade, amplamente adotado no direito penal e na execução da pena, estabelece que a intensidade da restrição imposta ao indivíduo deve ser compatível com a gravidade da conduta praticada e com os objetivos da sanção. Excessos punitivos não apenas desrespeitam esse princípio, como também contradizem os fundamentos do Estado democrático de direito, no qual a limitação do poder estatal é condição essencial."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto indica que o princípio da proporcionalidade autoriza a imposição de qualquer restrição ao indivíduo, desde que amparada por lei formal.

B) Segundo o texto, excessos punitivos apenas violam o princípio da proporcionalidade, sem qualquer impacto sobre os fundamentos do Estado democrático de direito.

C) O texto afirma que o princípio da proporcionalidade é aplicado exclusivamente no direito penal, sem extensão à execução da pena.

D) De acordo com o texto, a limitação do poder estatal é apresentada como condição essencial do Estado democrático de direito, e excessos punitivos contradizem seus fundamentos.

E) O texto defende que a intensidade da restrição imposta ao indivíduo deve ser determinada exclusivamente pela gravidade da conduta, sem considerar os objetivos da sanção.

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

- 16. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.**

"Em _____ de junho de 1927, o bando de _____ tentou tomar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas foi repellido pela resistência organizada pela população e pelas forças locais. O episódio tornou Mossoró símbolo de _____ ao cangaço no sertão nordestino, sendo celebrado até os dias atuais como marco da história potiguar."

- A) 15 — Corisco — submissão
B) 13 — Lampião — resistência
C) 20 — Lampião — rendição
D) 13 — Corisco — resistência
E) 15 — Lampião — resistência
- 17. Julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) sobre as comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

() O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 assegura às comunidades remanescentes de quilombos o direito à propriedade definitiva de suas terras, competindo ao Estado emitir os respectivos títulos.

() O reconhecimento e a certificação das comunidades quilombolas no Brasil são realizados pela Fundação Cultural Palmares, enquanto a titulação das terras é competência do INCRA, conforme o Decreto nº 4.887/2003.

() O Rio Grande do Norte não possui comunidades quilombolas reconhecidas, pois o estado nunca registrou a presença

significativa de africanos escravizados em seu território durante o período colonial.

() As comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte localizam-se exclusivamente no litoral do estado, não havendo registros de comunidades no interior, no Seridó ou no agreste potiguar.

- A) V — V — F — F
B) F — V — F — V
C) V — F — V — F
D) F — F — V — V
E) V — V — V — F

- 18. Analise as afirmativas a seguir sobre a economia e a fiscalidade na Capitania do Rio Grande durante o período colonial, e assinale a alternativa correta.**

I. O dízimo era um tributo colonial equivalente à décima parte da produção, destinado à Coroa Portuguesa e cobrado sobre as atividades agropecuárias e comerciais desenvolvidas na capitania.

II. A pecuária extensiva foi a principal atividade econômica do interior da Capitania do Rio Grande, abastecendo com gado e couro as regiões açucareiras do litoral nordestino e integrando o território ao sistema colonial.

III. O quinto era um tributo colonial cobrado sobre metais preciosos, equivalente à quinta parte da produção mineral, refletindo a preocupação da Coroa com o controle das riquezas extraídas das colônias.

IV. A Capitania do Rio Grande destacou-se como a maior produtora de açúcar do Nordeste colonial, sendo esse produto o principal gerador de receita tributária para a Coroa Portuguesa no território potiguar.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I, II e IV.

B) II e IV.

C) I e IV.

D) I, II e III.

E) III e IV.

19. O turismo no Rio Grande do Norte apresenta diversidade de modalidades e atrativos, que vão além do turismo de sol e mar. Sobre as características e os destinos turísticos do estado, assinale a alternativa correta.

A) O turismo de aventura no Rio Grande do Norte é praticado exclusivamente no Seridó, em razão das dunas que se formam no interior do estado durante o período de seca.

B) As praias de Pipa, no município de Tibau do Sul, são conhecidas apenas pelo turismo de massa de baixo custo, sem qualquer atrativo relacionado ao ecoturismo, à fauna marinha ou ao turismo de experiência.

C) Genipabu, localizada no município de Extremoz, é um dos principais atrativos turísticos do Rio Grande do Norte, reconhecida pelas suas dunas, pela lagoa e pela prática de passeios de buggy, figurando entre os destinos mais visitados do estado.

D) O turismo náutico no Rio Grande do Norte concentra-se exclusivamente no município de Mossoró, em razão das condições do Rio Apodi, que oferece os únicos trechos navegáveis do estado para embarcações turísticas.

E) O kitesurf e o windsurf são praticados no litoral potiguar somente nos meses de dezembro a março, período em que os ventos são mais fracos e, por isso, mais seguros para iniciantes nas modalidades.

20. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

"O Rio Grande do Norte possui economia diversificada e multissetorial. No campo dos recursos minerais, o estado é o maior produtor nacional de _____, extraído em salinas do litoral setentrional. No interior, a região do _____ é historicamente reconhecida pela extração de scheelita, principal minério de tungstênio. Na área energética, a _____ é a bacia sedimentar responsável pela produção de petróleo e gás natural no estado, posicionando o RN entre os maiores produtores nacionais de petróleo em terra."

A) sal-gema — Agreste — Bacia do Recôncavo

B) sal marinho — Seridó — Bacia do Recôncavo

C) sal marinho — Agreste — Bacia Potiguar

D) sal-gema — Seridó — Bacia Potiguar

E) sal marinho — Seridó — Bacia Potiguar

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética aplicada ao setor público distingue-se da ética privada por características próprias que decorrem da natureza da função pública e do vínculo especial entre o agente público e o Estado. Com base nessa distinção, assinale a alternativa correta.

A) A ética pública e a ética privada são regidas pelos mesmos princípios e valores, pois a conduta humana é orientada por um único sistema moral, independentemente de o indivíduo atuar na esfera pública ou privada.

B) A ética no setor público impõe padrões de conduta mais rigorosos do que os exigidos na esfera privada, pois o agente público exerce poder em nome do Estado e em benefício da coletividade, respondendo

perante a sociedade pelo uso adequado desse poder.

C) A ética privada é mais exigente do que a ética pública, pois o indivíduo que atua na esfera privada responde diretamente perante os outros membros da sociedade, enquanto o agente público responde apenas perante seus superiores hierárquicos.

D) A ética no setor público dispensa a observância de valores como a honestidade e a lealdade, pois esses são valores da esfera privada, sendo suficiente ao agente público o cumprimento das normas técnicas e procedimentais que regem sua atividade funcional.

E) A distinção entre ética pública e ética privada é irrelevante no contexto do Estado Democrático de Direito, pois tanto os agentes públicos quanto os particulares estão sujeitos aos mesmos deveres éticos decorrentes da convivência em sociedade.

22. A construção de uma administração pública ética pressupõe não apenas a edição de normas, mas também a adoção de mecanismos concretos de promoção da integridade, prevenção de irregularidades e fortalecimento da cultura institucional. Com base nos instrumentos de promoção da ética no setor público, analise as afirmativas a seguir:

I. Os programas de integridade pública têm por objetivo promover a cultura ética nas instituições, por meio de ações de capacitação, estabelecimento de canais de denúncia, gestão de riscos de integridade e monitoramento da conduta dos agentes públicos.

II. A existência de um código de ética institucional, por si só, é suficiente para garantir a conduta ética dos servidores, dispensando a adoção de mecanismos complementares de fiscalização, controle e responsabilização.

III. O fortalecimento da cultura ética no serviço público depende do comprometimento de todos os níveis hierárquicos da instituição, sendo especialmente relevante o papel das lideranças como modelos de conduta ética para os demais servidores.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas a afirmativa II está correta.

C) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

23. O Decreto Estadual nº 33.094/2023, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, disciplina deveres, vedações e responsabilidades dos servidores no exercício da função pública. Com base nas disposições desse diploma normativo, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN está autorizado a utilizar informações obtidas em razão do cargo para fins pessoais, desde que tais informações não sejam objeto de sigilo legal e não causem prejuízo direto à administração pública.

B) O Código de Ética Profissional aprovado pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023 estabelece que o servidor público deve tratar com urbanidade e respeito não apenas os cidadãos, mas também os colegas de trabalho, os subordinados e os superiores hierárquicos, no exercício de suas atribuições funcionais.

C) O servidor público que descumprir as disposições do Código de Ética Profissional estará sujeito exclusivamente a sanções de

natureza moral, como a censura pública, sendo vedada qualquer forma de responsabilização disciplinar com base nas normas do Código.

D) O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN aplica-se apenas nas relações entre o servidor e os cidadãos usuários dos serviços públicos, não alcançando as relações internas entre servidores do mesmo órgão ou entidade.

E) As normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN têm natureza meramente orientadora e não vinculante, cabendo a cada servidor decidir, com base em sua consciência, se irá ou não observá-las no exercício de suas funções.

24. A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece obrigações específicas para os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte no que se refere à prevenção e ao enfrentamento do assédio moral, sexual e outras formas de violência. Com base nas disposições dessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 determina que a apuração de condutas de assédio moral ou sexual seja realizada exclusivamente por comissão de ética, sendo vedada a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar as mesmas condutas.

B) Nos termos da Lei Estadual nº 11.902/2024, o servidor vítima de assédio moral ou sexual perde o direito à proteção assegurada pela lei caso tenha mantido relação de cordialidade com o agressor durante o período em que as condutas foram praticadas.

C) A Lei Estadual nº 11.902/2024 reconhece que o ambiente de trabalho saudável é direito do servidor público estadual e impõe à administração o dever

de adotar medidas efetivas para prevenir, identificar e combater condutas de assédio e violência no serviço público.

D) O prazo para apresentação de denúncia de assédio moral ou sexual previsto na Lei Estadual nº 11.902/2024 é de trinta dias contados da data da última conduta praticada, sendo a denúncia intempestiva causa de extinção do direito à apuração dos fatos.

E) A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece que a vítima de assédio moral ou sexual que optar por não formalizar denúncia perde automaticamente o direito às medidas de proteção e apoio psicológico previstas na lei, pois esses benefícios estão condicionados à iniciativa formal da vítima.

25. A cidadania ativa e o exercício responsável dos direitos e deveres cívicos são expressões da dimensão ética da vida democrática. Com base na relação entre ética, cidadania e responsabilidade social, assinale a alternativa correta.

A) O exercício da cidadania ética limita-se ao cumprimento das obrigações legais impostas ao indivíduo pelo Estado, como o pagamento de tributos e o serviço militar, não abrangendo qualquer forma de engajamento voluntário com causas de interesse coletivo.

B) A responsabilidade social do cidadão em uma democracia manifesta-se exclusivamente por meio do voto periódico, sendo esse o único instrumento legítimo de participação do indivíduo na vida pública e de controle da atuação dos agentes do Estado.

C) A ética cidadã impõe ao indivíduo não apenas o respeito aos direitos alheios, mas também o comprometimento ativo com o bem comum, expresso no engajamento cívico, na fiscalização da atuação pública e

na defesa dos valores democráticos e dos direitos fundamentais.

D) Em um Estado Democrático de Direito, a participação do cidadão na vida pública é desestimulada pela ética institucional, pois o excesso de controle social sobre a administração pública compromete a eficiência e a autonomia técnica dos agentes públicos.

E) A dimensão ética da cidadania é incompatível com o exercício de função pública, pois o servidor público, ao vincular-se ao Estado, perde sua condição de cidadão e passa a atuar exclusivamente como representante institucional, sem direitos ou deveres cívicos pessoais.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre a teoria dos direitos fundamentais e suas dimensões (ou gerações), assinale a alternativa correta.

A) Os direitos de primeira dimensão correspondem aos direitos individuais e às liberdades públicas, exigindo, em regra, uma postura de abstenção do Estado (status negativus).

B) Os direitos de segunda dimensão são essencialmente direitos de defesa contra o Estado, vinculados à liberdade individual e à propriedade privada.

C) Os direitos de terceira dimensão correspondem aos direitos políticos e à participação democrática, sendo direcionados exclusivamente ao indivíduo isoladamente considerado.

D) A classificação dos direitos fundamentais em dimensões ou gerações é unanimemente aceita pela doutrina, sem qualquer crítica quanto à terminologia ou ao conteúdo das categorias.

E) Os direitos de quarta dimensão, segundo a doutrina que os reconhece, dizem

respeito exclusivamente aos direitos sociais relacionados ao trabalho.

27. Sobre a teoria da reserva legal e suas espécies, no âmbito dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.

A) A reserva legal simples ocorre quando a Constituição se limita a autorizar a intervenção legislativa, sem indicar a finalidade ou as condições para tal restrição.

B) A reserva legal qualificada caracteriza-se pela ausência de exigências quanto à finalidade ou aos meios pelos quais a lei restritiva deve ser editada.

C) Os direitos fundamentais submetidos à reserva legal qualificada admitem restrição legislativa independentemente de qualquer finalidade ou condição prevista no texto constitucional, bastando a edição de lei ordinária pelo Congresso Nacional.

D) A reserva legal, segundo a doutrina constitucionalista, aplica-se unicamente aos direitos sociais, não incidindo sobre direitos individuais.

E) Não há, na Constituição Federal de 1988, exemplos de reserva legal qualificada aplicável a direitos fundamentais.

28. Acerca do princípio da proporcionalidade e seus subprincípios, aplicáveis ao controle de constitucionalidade de restrições a direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.

A) O subprincípio da adequação exige que a medida restritiva seja apta a alcançar o fim perseguido pelo legislador ou administrador.

B) O subprincípio da necessidade dispensa a análise da existência de meios alternativos menos gravosos ao direito fundamental restringido.

C) O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito não exige a ponderação entre os benefícios alcançados pela medida restritiva e os ônus impostos ao direito fundamental.

D) O princípio da proporcionalidade não possui aplicação no controle de constitucionalidade de leis penais, sendo restrito ao âmbito do direito administrativo.

E) A vedação ao excesso (Übermassverbot) é o único aspecto do princípio da proporcionalidade reconhecido pela doutrina, não havendo dimensão relativa à proteção insuficiente.

29. Sobre a Lei de Execução Penal e sua relação com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos fundamentais do preso, embora restringidos quanto à liberdade de locomoção, permanecem assegurados quanto à integridade física e moral, conforme art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

B) A execução penal, por se tratar de matéria sujeita a regime de direito administrativo, não se submete aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

C) É permitida a submissão do preso a tratamento desumano ou degradante, desde que justificado por razões de segurança do estabelecimento penal.

D) O preso perde, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, todos os direitos políticos e civis, inclusive aqueles não vinculados ao cumprimento da pena.

E) A Constituição Federal não estabelece qualquer parâmetro sobre a individualização da pena, sendo essa matéria de competência exclusiva da

legislação ordinária, sem vinculação constitucional.

30. Sobre os princípios constitucionais penais e o regime de cumprimento de pena, previstos no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Não haverá penas: de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; e cruéis.

B) A lei poderá retroagir para regular fatos pretéritos quando se tratar de crimes considerados hediondos, ainda que para prejudicar o réu.

C) A pena de morte é admitida, em qualquer hipótese, mediante decisão do Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

D) É admitida a extradição de brasileiro nato em qualquer hipótese, desde que solicitada por Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha tratado de cooperação penal.

E) O extraditando estrangeiro não pode, em qualquer circunstância, ser extraditado por crime político ou de opinião.

31. Sobre o instituto da fiança, da liberdade provisória e da prisão temporária, no contexto das garantias constitucionais penais, assinale a alternativa correta.

A) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos.

B) Todos os crimes previstos na legislação penal brasileira admitem fiança, ainda que classificados como hediondos, em razão do princípio da presunção de inocência.

C) Compete exclusivamente à autoridade policial, sem necessidade de decisão judicial, conceder liberdade provisória mediante fiança, em qualquer hipótese.

D) A prisão temporária está expressamente disciplinada, em todos os seus requisitos, pelo texto constitucional, não dependendo de lei específica para sua regulamentação.

E) O racismo, embora crime inafiançável, admite prescrição, segundo expressa previsão constitucional, decorrido o prazo de vinte anos da data do fato.

32. Sobre as competências dos Estados-membros, segundo o sistema de repartição constitucional de competências adotado pela Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

A) Os Estados-membros possuem competência remanescente, sendo-lhes reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal.

B) Compete exclusivamente aos Estados-membros explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, sendo vedada a atuação da União nessa matéria.

C) Os Estados-membros não possuem competência para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, sendo essa competência exclusiva da União.

D) A competência tributária dos Estados-membros é ilimitada, podendo instituir, sem qualquer restrição constitucional, qualquer espécie de tributo.

E) Os Estados-membros não podem celebrar convênios entre si para gestão associada de serviços públicos, em razão do princípio da separação federativa.

33. Sobre o controle de constitucionalidade por omissão, previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

B) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem por finalidade exclusiva a responsabilização penal do agente público omissor, sem qualquer efeito sobre a norma constitucional pendente de regulamentação.

C) O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão possuem idêntica finalidade e efeitos, sendo institutos processualmente equivalentes.

D) A omissão legislativa inconstitucional não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sendo cabível apenas o controle difuso.

E) Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, o Poder Legislativo é automaticamente obrigado, sob pena de responsabilidade civil objetiva, a legislar dentro do prazo de noventa dias.

34. Sobre os instrumentos de participação popular previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.

B) O plebiscito é convocado após a edição do ato legislativo ou administrativo, para ratificar ou rejeitar a medida já adotada pelos órgãos competentes.

C) O referendo consiste na consulta prévia à população sobre matéria a ser

posteriormente regulamentada por lei ou ato administrativo.

D) A iniciativa popular de lei complementar ou ordinária, no âmbito federal, exige a subscrição de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos três Estados.

E) Compete privativamente ao Presidente da República autorizar a realização de plebiscito ou referendo, sem necessidade de manifestação do Congresso Nacional.

35. Sobre as disposições constitucionais relativas aos índios e às comunidades indígenas, previstas no art. 231 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las e proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

B) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios integram o patrimônio dos Estados-membros em que estão localizadas, e não da União.

C) É permitida a remoção dos grupos indígenas de suas terras em qualquer hipótese, mediante simples deliberação administrativa do órgão indigenista federal.

D) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, e a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas independem de autorização do Congresso Nacional.

E) Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam prescrevem em vinte anos, contados da promulgação da Constituição Federal de 1988.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre os atos administrativos e a teoria dos motivos determinantes, assinale a alternativa correta.

A) A teoria dos motivos determinantes aplica-se exclusivamente aos atos administrativos vinculados, pois nos atos discricionários o administrador tem liberdade de escolha e não está obrigado a motivar sua decisão, podendo alterá-la a qualquer tempo independentemente dos fatos alegados.

B) Nos termos da teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo fica vinculada aos motivos de fato e de direito que o fundamentaram, de modo que, se os motivos alegados forem inexistentes, falsos ou juridicamente inadequados, o ato será inválido, ainda que a autoridade competente tivesse poder para praticá-lo com base em outro motivo legítimo.

C) A motivação dos atos administrativos é exigida apenas nos atos discricionários, pois nos atos vinculados a lei já estabelece previamente todos os elementos do ato, sendo dispensável a indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à prática do ato pela Administração.

D) A motivação aliunde, admitida pela Lei nº 9.784/1999, consiste na possibilidade de o agente público apresentar a motivação do ato em momento posterior à sua prática, desde que antes da eventual impugnação pelo administrado, preservando assim a validade do ato já editado.

E) O ato administrativo cujo motivo declarado seja falso é passível de convalidação pela Administração, desde que exista motivo verdadeiro que pudesse ter fundamentado sua edição, pois o vício

de motivo é considerado sanável quando o resultado prático do ato é compatível com o interesse público.

37. Sobre os cargos públicos, os empregos públicos e as funções públicas, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinam-se exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, devendo ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal.

B) As funções de confiança, previstas no art. 37, V, da Constituição Federal, podem ser exercidas tanto por servidores efetivos quanto por particulares sem vínculo com a Administração, desde que a investidura se dê mediante processo seletivo simplificado e por prazo determinado compatível com o projeto ou programa a que se destina.

C) A acumulação de um cargo de professor universitário federal com um cargo de médico em hospital público estadual é lícita, desde que haja compatibilidade de horários e que a soma das remunerações não ultrapasse o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

D) O servidor público federal nomeado para cargo em comissão sem ser servidor efetivo não adquire estabilidade pelo exercício do cargo comissionado, podendo ser exonerado ad nutum a qualquer tempo, sem necessidade de processo administrativo disciplinar ou de motivação expressa do ato exoneratório.

E) A função pública é forma de investidura temporária, criada por lei e extinta por ato administrativo, que não pressupõe aprovação em concurso público, podendo

ser exercida por qualquer agente público ou particular em colaboração com o Estado, independentemente de remuneração.

38. Sobre a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e os procedimentos de acesso, classificação e desclassificação de informações, assinale a alternativa correta.

A) As informações classificadas como reservadas têm prazo máximo de restrição de acesso de 5 (cinco) anos, contados da data de sua produção, podendo ser prorrogadas por igual período, uma única vez, por decisão da autoridade classificadora ou de autoridade hierarquicamente superior.

B) A classificação de informações em grau de sigilo pode ser realizada por qualquer servidor público que tenha acesso à informação, desde que fundamente por escrito os motivos que justificam a necessidade de restrição de acesso ao conteúdo, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.527/2011.

C) O pedido de acesso à informação deve ser identificado pelo requerente com nome completo, número de CPF e endereço, sendo vedado o pedido anônimo e podendo a Administração negar o acesso à informação quando o requerente não apresentar justificativa para o pedido.

D) A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, órgão colegiado integrante da estrutura da Casa Civil da Presidência da República, tem competência para revisar a classificação de informações sigilosas de qualquer grau e prorrogar o prazo de sigilo de informações classificadas como ultrassecretas, nos termos da Lei nº 12.527/2011.

E) A Lei nº 12.527/2011 estabelece que o acesso à informação é a regra e o sigilo é a exceção, determinando que os órgãos e

entidades públicas divulguem independentemente de requerimento as informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou guardadas, por meio de sítios eletrônicos na internet, nos termos do art. 8º da lei.

39. Acerca dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, assinale a alternativa correta.

A) O desvio de poder, modalidade de abuso de poder, configura-se quando o agente público pratica o ato com fim diverso do previsto em lei, mesmo que o resultado concreto do ato seja favorável ao interesse público, pois o vício está na intenção do agente e não no resultado produzido.

B) O excesso de poder, modalidade de abuso de poder, ocorre quando o agente público age dentro de sua esfera de competência legal, mas ultrapassa os limites do razoável e do proporcional no exercício dessa competência, impondo ao administrado restrições mais gravosas do que as necessárias para atingir a finalidade pública.

C) O abuso de poder no exercício da função pública gera, necessariamente, a responsabilidade penal do agente, independentemente da natureza do ato praticado, pois qualquer desvio do agir administrativo legítimo configura crime de abuso de autoridade nos termos da Lei nº 13.869/2019.

D) A omissão do agente público no exercício de suas atribuições não pode configurar abuso de poder, pois o abuso pressupõe uma conduta ativa — ação positiva do agente fora dos limites de sua competência ou com desvio de finalidade —, sendo a omissão tratada apenas como ilegalidade por inércia.

E) O ato administrativo praticado com abuso de poder é anulável, e não nulo, pois

o vício decorrente do abuso pode ser corrigido pela Administração mediante convalidação, desde que o resultado concreto do ato seja compatível com o interesse público e não tenha causado dano irreparável ao administrado.

40. Sobre as licitações públicas na Lei Federal nº 14.133/2021, especificamente sobre os regimes de execução de obras e serviços de engenharia, assinale a alternativa correta.

A) O regime de empreitada por preço global é aquele em que se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, sem possibilidade de pagamento por medições parciais ao longo da execução, sendo o preço pago integralmente apenas após a conclusão e entrega da obra ao poder contratante.

B) O regime de empreitada por preço unitário é aquele em que se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, sendo o pagamento realizado conforme a medição das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos preços unitários contratados.

C) O regime de tarefa é aquele em que se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, sendo aplicável exclusivamente às obras de valor inferior ao limite estabelecido para a dispensa de licitação por valor.

D) O regime de contratação integrada, previsto na Lei nº 14.133/2021, permite que o contratado elabore e desenvolva os projetos básico e executivo, além de executar a obra, ficando vedada a utilização de anteprojeto como base para a licitação, pois a ausência de projeto básico completo impediria a adequada competição entre os licitantes.

E) A empreitada integral difere da contratação integrada porque, naquela, a Administração fornece o projeto básico e executivo completos antes da licitação, cabendo ao contratado apenas executar o empreendimento, enquanto nesta o contratado elabora os próprios projetos a partir de anteprojeto fornecido pela Administração.

41. Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos federais e das infrações e penalidades previstas na Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) A acumulação ilícita de cargos públicos, quando configurada, impõe ao servidor a obrigação de optar por um dos cargos no prazo de 10 dias após a notificação, sendo que, caso não exerça a opção, ficará automaticamente exonerado do cargo de maior remuneração, nos termos do art. 133 da Lei nº 8.112/1990.

B) O abandono de cargo, infração disciplinar prevista no art. 138 da Lei nº 8.112/1990, configura-se pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sendo a penalidade aplicável a suspensão de até 90 (noventa) dias, em razão da gravidade da infração e de sua natureza continuada.

C) A inassiduidade habitual, prevista no art. 139 da Lei nº 8.112/1990, configura-se pela falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 (sessenta) dias, interpolados ou não, durante o período de 12 (doze) meses, sendo punível com demissão.

D) A responsabilidade administrativa do servidor público federal é independente da responsabilidade civil e penal, podendo a Administração aplicar sanção disciplinar ainda que o servidor tenha sido absolvido na esfera penal por insuficiência de provas, ressalvados os casos em que a absolvição criminal reconheça categoricamente a

inexistência do fato ou a negativa de autoria.

E) O servidor público federal condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado não perde automaticamente o cargo público, sendo necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar se a conduta que gerou a condenação criminal também configura infração disciplinar punível com demissão.

42. Sobre os princípios e as regras de planejamento orçamentário, especificamente sobre os créditos adicionais e as vedações constitucionais em matéria orçamentária, assinale a alternativa correta.

A) Os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotação orçamentária já existente no orçamento e dependem de prévia autorização legislativa, podendo ser abertos por decreto do Poder Executivo quando a lei orçamentária anual autorizar previamente e indicar as fontes de recursos correspondentes.

B) Os créditos especiais destinam-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e dependem de autorização legislativa específica, não podendo ser abertos por ato do Poder Executivo nem ter sua vigência prorrogada para o exercício financeiro seguinte em nenhuma hipótese.

C) Os créditos extraordinários destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, e podem ser abertos por medida provisória pelo Poder Executivo, tendo vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, sendo vedada sua transposição para o exercício seguinte.

D) A Constituição Federal veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvando expressamente as destinações constitucionais para a saúde, a educação e a repartição do produto da arrecadação de impostos, nos termos do art. 167, IV, da CF/88.

E) A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa é conduta vedada pelo art. 167, V, da Constituição Federal, que também proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa.

43. Sobre o terceiro setor e os instrumentos de parceria entre o Poder Público e entidades privadas sem fins lucrativos, assinale a alternativa correta.

A) O contrato de gestão, firmado entre a Administração Pública e as organizações sociais (OS) qualificadas nos termos da Lei Federal nº 9.637/1998, é instrumento pelo qual o Poder Público repassa recursos, bens e servidores à OS para a execução de atividades de interesse público, cabendo ao STF a fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas no contrato.

B) O termo de colaboração é instrumento de parceria celebrado entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil (OSC), aplicável quando a parceria for proposta pela Administração Pública para atividades ou projetos de interesse público de iniciativa do poder público, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

C) O termo de fomento é instrumento de parceria celebrado entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil (OSC), aplicável quando a parceria for proposta pela OSC para atividades ou

projetos de interesse público, não envolvendo transferência de recursos financeiros do Poder Público à organização, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

D) O acordo de cooperação, instrumento previsto na Lei Federal nº 13.019/2014, é celebrado entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil para atividades em que haja transferência de recursos financeiros do Poder Público à OSC, sendo vedada a utilização desse instrumento quando a parceria não envolver contrapartida financeira estatal.

E) As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs), qualificadas nos termos da Lei Federal nº 9.790/1999, firmam com o Poder Público contratos de gestão para a execução de atividades de interesse social, sendo esse o instrumento que as distingue das organizações sociais (OS), que firmam termos de parceria com o Poder Público.

44. Sobre a responsabilidade fiscal e o controle das finanças públicas, com base na Lei Complementar nº 101/2000 e na Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir.

I. A transparência é princípio da gestão fiscal responsável que se efetiva mediante a participação popular na elaboração dos orçamentos públicos, a liberação ao pleno conhecimento dos cidadãos das informações sobre a execução orçamentária e financeira, e a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, nos termos do art. 48 da LRF.

II. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), previsto no art. 54 da LRF, deve ser elaborado ao final de cada quadrimestre e assinado pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20, com a

demonstração do cumprimento dos limites de gastos com pessoal, da dívida consolidada e mobiliária, das operações de crédito, das concessões de garantias e das inscrições em restos a pagar.

III. A vedação à realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, conhecida como regra de ouro, está prevista no art. 167, III, da Constituição Federal, sendo admitida a exceção mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

IV. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), previsto no art. 52 da LRF, deve ser publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, sendo de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo de cada ente, independentemente dos demais Poderes.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

45. Sobre a organização administrativa e os controles sobre as entidades da Administração Indireta, assinale a alternativa correta.

A) As sociedades de economia mista federais que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços submetem-se às mesmas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias das empresas privadas, inclusive quanto à falência e à recuperação judicial, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.

B) O controle de tutela exercido pela Administração Direta sobre as entidades da Administração Indireta vinculadas fundamenta-se na lei que criou ou autorizou a criação da entidade e nos atos que disciplinam sua relação com o órgão supervisor, não admitindo interferência na gestão cotidiana nem avocação de competências próprias da entidade.

C) A empresa pública federal que preste serviço público e a sociedade de economia mista federal que explore atividade econômica submetem-se ao mesmo regime jurídico, pois o art. 173, § 1º, da Constituição Federal não distingue as empresas estatais prestadoras de serviços públicos das que exploram atividade econômica para fins de aplicação do regime de direito privado.

D) As fundações públicas de direito público, equiparadas às autarquias pela doutrina e pela jurisprudência, estão sujeitas ao regime de precatórios para execução de suas dívidas, à obrigatoriedade de concurso público para admissão de pessoal e ao controle externo do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal.

E) As autarquias e fundações públicas de direito público gozam de imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, § 2º, da Constituição Federal, abrangendo todos os impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços, inclusive quando utilizados com finalidade econômica ou comercial, em razão de sua natureza jurídica de direito público.

DIREITOS HUMANOS

46. A Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de 1993, é considerada um marco na consolidação do sistema internacional de proteção dos direitos

humanos. Sobre seu conteúdo e importância, assinale a alternativa correta.

A) A Declaração de Viena de 1993 revogou expressamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, substituindo-a como principal instrumento normativo do sistema global.

B) A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 reconheceu que os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais, reafirmando a perspectiva de gênero no sistema internacional.

C) A Declaração de Viena de 1993 estabeleceu que os direitos econômicos, sociais e culturais têm primazia sobre os direitos civis e políticos, invertendo a hierarquia estabelecida pelos Pactos Internacionais de 1966.

D) A Declaração de Viena de 1993 foi o primeiro instrumento internacional a reconhecer a existência de direitos humanos, inaugurando o sistema global de proteção no pós-Guerra Fria.

E) A Declaração de Viena de 1993 criou o Tribunal Penal Internacional como mecanismo permanente de responsabilização individual por violações graves de direitos humanos.

47. O direito à vida é protegido pela Constituição Federal de 1988 e pelos tratados internacionais de direitos humanos. Com base no artigo 5º da Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 aboliu a pena de morte em todas as hipóteses, não admitindo sua aplicação nem mesmo em caso de guerra declarada.

B) A Convenção Americana de Direitos Humanos proíbe absolutamente a pena de

morte, vedando sua aplicação em qualquer circunstância pelos Estados-partes.

C) A Constituição Federal de 1988 veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 5º, inciso XLVII, alínea "a".

D) A Convenção Americana de Direitos Humanos permite que os Estados-partes que aboliram a pena de morte a restabeçam para crimes de extrema gravidade, mediante emenda aprovada por unanimidade.

E) A Constituição Federal veda a pena de morte apenas para crimes políticos, admitindo-a para crimes comuns de extrema gravidade mediante lei aprovada por maioria qualificada no Congresso Nacional.

48. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) disciplina as assistências devidas ao preso e ao internado. Sobre a assistência religiosa prevista na LEP, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Execução Penal não prevê a assistência religiosa como modalidade de assistência ao preso, matéria regulada exclusivamente por atos administrativos da direção do estabelecimento penal.

B) A Lei de Execução Penal prevê a assistência religiosa como obrigação do preso, que deve participar dos cultos e atividades religiosas promovidas no estabelecimento penal, salvo manifestação expressa de recusa.

C) Nos termos da Lei de Execução Penal, a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

D) A Lei de Execução Penal veda a presença de representantes religiosos voluntários nos estabelecimentos penais, admitindo apenas assistência prestada por capelão público concursado.

E) A assistência religiosa prevista na Lei de Execução Penal aplica-se apenas aos presos condenados definitivamente, não alcançando os presos provisórios.

49. Os direitos humanos dos adolescentes em conflito com a lei são tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Sobre as medidas socioeducativas previstas no ECA, assinale a alternativa correta.

A) O ECA prevê que a medida socioeducativa de internação pode ser cumprida em estabelecimento penal comum, desde que o adolescente seja mantido em ala separada dos presos adultos.

B) A medida socioeducativa de semiliberdade impede o adolescente de realizar atividades externas, limitando-se a uma forma de internação com maior flexibilidade interna no estabelecimento.

C) O ECA prevê que o adolescente internado tem direito a receber escolarização e profissionalização durante o cumprimento da medida socioeducativa, mas esse direito pode ser suspenso como sanção disciplinar em caso de falta grave.

D) A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, sendo que o ECA não prevê prazo máximo para sua duração, cabendo ao juiz definir o tempo de cumprimento conforme a gravidade do ato infracional.

E) A medida socioeducativa de liberdade assistida, prevista no ECA, tem prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída a

qualquer tempo, mediante fundamentação, nos termos do artigo 118, § 2º, do ECA.

50. O sistema de execução penal brasileiro contempla mecanismos de progressão de regime e livramento condicional. Com base na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O livramento condicional pode ser concedido ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que cumprida mais de um terço da pena, independentemente de reincidência ou antecedentes.

B) A progressão de regime exige apenas o cumprimento de fração da pena, não sendo necessária a comprovação de bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento.

C) O livramento condicional é revogado obrigatoriamente quando o liberado deixa de cumprir qualquer das condições impostas na decisão concessiva, incluindo condições facultativas, independentemente da gravidade.

D) A regressão de regime pode ocorrer quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, ou sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena somada ao restante da execução torne incabível o regime, nos termos do artigo 118 da LEP.

E) Nos termos do artigo 112, § 2º, da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), a progressão de regime para crimes hediondos ou equiparados exige o cumprimento de sessenta por cento da pena para condenados não reincidentes em crime hediondo ou equiparado.

51. A proteção dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+ tem sido objeto de crescente reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Com base na jurisprudência do STF e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta.

A) No julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132 (2011), o STF reconheceu, por unanimidade, a união estável homoafetiva como entidade familiar, aplicando o regime jurídico da união estável heteroafetiva previsto no Código Civil.

B) No julgamento da ADC 26 e do MI 4.733 (2019), o STF decidiu que a criminalização da homofobia e da transfobia somente poderá ocorrer após aprovação de lei específica pelo Congresso Nacional, vedada a criminalização por analogia.

C) A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a proteção das pessoas LGBTQIA+ contra a discriminação, incluindo esse grupo no rol taxativo de categorias protegidas pelo artigo 5º.

D) O STF decidiu que planos de saúde podem excluir procedimentos relacionados à transexualidade de suas coberturas, por se tratar de escolha pessoal e não de condição de saúde reconhecida pelo sistema médico brasileiro.

E) A Resolução nº 1/2013 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi o primeiro instrumento internacional a tratar especificamente da orientação sexual e da identidade de gênero como categorias de proteção no Sistema Interamericano.

52. Os direitos humanos na segurança pública abrangem o controle externo e a responsabilização dos agentes por violações. Com base na Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade penal do agente público por abuso de autoridade é regulada

exclusivamente pelo Código Penal, não havendo legislação específica sobre o tema.

B) A Lei nº 13.869/2019 revogou integralmente a Lei nº 4.898/1965 e exige, para a configuração dos crimes de abuso de autoridade, o dolo específico de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda a atuação por mero capricho ou satisfação pessoal, nos termos do artigo 1º, § 1º.

C) A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) aplica-se apenas a agentes policiais, não alcançando membros do Ministério Público, magistrados ou outros servidores públicos.

D) A Constituição Federal de 1988 não prevê qualquer mecanismo de controle externo da atividade policial, matéria deixada à regulamentação da legislação ordinária federal.

E) A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda expressamente que o juiz considere o contexto fático e a gravidade em concreto da conduta ao aplicar as penas previstas para os crimes tipificados.

53. A proteção do direito à moradia é tema que articula direitos humanos e políticas públicas. Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta.

A) O direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, é norma de eficácia plena, gerando direito subjetivo imediato de qualquer pessoa a receber moradia do Estado, independentemente de políticas públicas específicas.

B) Na ADPF 828 e no RE 1.017.365 (Tema 1011), o STF reconheceu que o direito à moradia possui núcleo essencial que impede o Estado de promover despejos e remoções forçadas sem observância do

devido processo legal, contraditório, ampla defesa e alternativas habitacionais.

C) A Constituição Federal de 1988 não prevê o direito à moradia como direito social, sendo esse direito reconhecido apenas por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

D) A política urbana prevista na Constituição Federal não contempla o direito à moradia das populações de baixa renda como objetivo, limitando-se a regular o uso da propriedade urbana para fins de ordenamento territorial.

E) O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) não prevê instrumentos específicos de proteção do direito à moradia das populações de baixa renda, sendo essa matéria regulada exclusivamente pela legislação habitacional específica.

54. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) estabelece medidas para combater a discriminação racial e promover a igualdade da população negra. Com base nesse Estatuto, assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto da Igualdade Racial define população negra exclusivamente como o conjunto de pessoas que se autodeclararam pretas nos censos e pesquisas oficiais, excluindo os pardos dessa definição.

B) O Estatuto da Igualdade Racial veda apenas a discriminação racial direta, não abrangendo formas de discriminação racial indireta ou estrutural que produzam efeitos discriminatórios sem intenção explícita.

C) O Estatuto da Igualdade Racial prevê que o poder público garantirá o processo de inclusão das doenças com maior incidência na população negra no sistema de agravos

de notificação compulsória e estimulará o desenvolvimento de medicamentos voltados para essas enfermidades.

D) O Estatuto da Igualdade Racial limita sua aplicação à população negra residente em quilombos, não abrangendo a população negra urbana ou de outras origens territoriais.

E) O Estatuto da Igualdade Racial não contempla disposições sobre acesso à terra e à moradia pela população negra, matéria deixada à regulamentação da legislação agrária e habitacional específica.

55. As normas internacionais estabelecem parâmetros para a atuação dos agentes penitenciários no tocante ao respeito à dignidade das pessoas privadas de liberdade. Com base nas Regras de Mandela e na legislação brasileira, assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Mandela estabelecem que os agentes penitenciários devem ser recrutados sem necessidade de qualificação profissional específica, bastando a aptidão física para o desempenho das funções de segurança.

B) As Regras de Mandela preveem que funcionários do sexo masculino são absolutamente vedados de acessar as alas femininas dos estabelecimentos penais, em qualquer hipótese e circunstância.

C) A Lei de Execução Penal não prevê qualquer exigência de qualificação profissional para os servidores penitenciários, deixando essa matéria à discricionariedade da administração de cada estabelecimento penal.

D) As Regras de Mandela estabelecem que a direção do estabelecimento penal deve assegurar que todos os funcionários conheçam as normas aplicáveis e recebam formação adequada para o exercício de

suas funções, incluindo formação em direitos humanos.

E) As Regras de Mandela permitem que os agentes penitenciários apliquem sanções disciplinares aos presos de forma autônoma, sem necessidade de procedimento formal ou de comunicação à direção do estabelecimento.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal prevê regras sobre o uso de algemas durante o cumprimento da pena. De acordo com o art. 199 da Lei nº 7.210/1984 e com a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

A) O emprego de algemas é vedado em qualquer hipótese durante a execução da pena privativa de liberdade, independentemente do grau de periculosidade do preso, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

B) O emprego de algemas será regulado por decreto federal, não sendo admitido durante as audiências judiciais, salvo quando houver resistência ou tentativa de fuga, mediante decisão fundamentada do juiz da execução.

C) O uso de algemas é excepcional e se justifica apenas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia; o abuso no uso de algemas sujeita o responsável à punição disciplinar, civil e penal, e o ato processual à nulidade.

D) O uso de algemas durante audiências judiciais é irrestrito, cabendo ao diretor do estabelecimento penal decidir, com base em critérios de segurança, sobre o emprego do instrumento durante as saídas do preso.

E) O emprego de algemas é regulado exclusivamente pelos regulamentos

internos de cada estabelecimento penal, não havendo norma federal de caráter vinculante sobre o tema no âmbito da execução penal.

57. A Lei de Execução Penal regula a composição e as atribuições do Conselho Penitenciário. De acordo com os arts. 69 e 70 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa incorreta.

A) O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena (art. 69 da LEP).

B) Os membros do Conselho Penitenciário serão nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade (art. 70 da LEP).

C) O Conselho Penitenciário emitirá parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena, nos termos do art. 70, parágrafo único, da LEP.

D) Os membros do Conselho Penitenciário terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos, nos termos do art. 70, § 1º, da LEP.

E) O Conselho Penitenciário possui poder deliberativo sobre as sanções disciplinares aplicadas nos estabelecimentos penais, podendo reformar as decisões administrativas dos diretores dos estabelecimentos, nos termos do art. 70 da LEP.

58. A Lei de Execução Penal disciplina normas sobre a aplicação das penas nos crimes militares e eleitorais. De acordo com os arts. 2º e 3º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) As normas da LEP aplicam-se ao condenado pela Justiça Militar ou Eleitoral em qualquer hipótese, independentemente

do estabelecimento em que estiver recolhido.

B) As normas da LEP não se aplicam ao condenado pela Justiça Militar ou Eleitoral em nenhuma hipótese, pois esses ramos da Justiça possuem legislação própria de execução penal.

C) As normas da LEP aplicam-se ao condenado pela Justiça Militar ou Eleitoral quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, assegurando-lhe todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

D) As normas da LEP aplicam-se ao condenado pela Justiça Eleitoral, mas não ao condenado pela Justiça Militar, que permanece sujeito exclusivamente ao Código Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar.

E) As normas da LEP aplicam-se ao condenado pela Justiça Militar somente após o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena em estabelecimento militar, cabendo-lhe então a transferência para estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

59. De acordo com o art. 5º, § 4º, da Constituição Federal e com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, assinale a alternativa correta sobre a relação entre o Brasil e o TPI.

A) O Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, possui competência para determinar a execução de penas no território brasileiro, devendo o Brasil receber os condenados pelo TPI e executar as penas nos termos da LEP.

B) O Brasil poderá entregar a pessoa requerida pelo Tribunal Penal Internacional, sendo que a entrega equipara-se juridicamente à extradição e, por isso, está sujeita à vedação

constitucional de extradição de nacionais brasileiros prevista no art. 5º, LI, da Constituição Federal.

C) O Brasil, nos termos do art. 5º, § 4º, da Constituição Federal, submeteu-se à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, sendo que a entrega de nacionais ao TPI não se confunde com extradição e é admissível quando se tratar de crimes de competência do referido tribunal.

D) O Tribunal Penal Internacional não possui jurisdição sobre crimes cometidos em território brasileiro, prevalecendo sempre a soberania nacional e a competência exclusiva da Justiça brasileira para o julgamento de crimes ocorridos no Brasil.

E) A entrega de pessoa ao Tribunal Penal Internacional e a extradição são institutos juridicamente idênticos, pois em ambos os casos o Estado nacional transfere a pessoa a uma autoridade estrangeira para fins de julgamento ou cumprimento de pena.

60. A suspensão dos direitos políticos do condenado é tema de interesse para a execução penal. De acordo com o art. 15, III, da Constituição Federal e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.182 (Tema 370), assinale a alternativa correta.

A) A suspensão dos direitos políticos do condenado por sentença criminal transitada em julgado é automática e perdura durante todo o cumprimento da pena, encerrando-se com a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

B) A suspensão dos direitos políticos do condenado por sentença criminal transitada em julgado é automática e perdura enquanto durarem os efeitos da condenação, incluindo o período de

livramento condicional e de suspensão condicional da pena.

C) A suspensão dos direitos políticos do condenado por sentença criminal transitada em julgado somente ocorre durante o cumprimento efetivo de pena privativa de liberdade, não se estendendo ao período de livramento condicional.

D) A suspensão dos direitos políticos do condenado por sentença criminal transitada em julgado é automática, sendo restabelecidos os direitos políticos apenas após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da extinção da pena, por analogia ao prazo de reabilitação.

E) A suspensão dos direitos políticos do condenado por sentença criminal transitada em julgado é automática, mas pode ser afastada pelo juiz da execução quando o condenado demonstrar bom comportamento carcerário por período superior a 1 (um) ano.

61. A Lei de Execução Penal concretiza o princípio constitucional da individualização da pena na fase executória. De acordo com o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e com os arts. 5º e 6º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da individualização da pena encerra-se com a sentença condenatória, não se estendendo à fase de execução penal, que é regida exclusivamente pelo princípio da legalidade.

B) O princípio da individualização da pena aplica-se na fase legislativa, na fase judicial e na fase executória da pena, sendo que, na execução penal, a individualização se concretiza por meio da classificação do condenado e da elaboração do programa individualizador da pena pela Comissão Técnica de Classificação.

C) O princípio da individualização da pena aplica-se apenas na fase judicial, cabendo ao legislador fixar as penas em abstrato e ao juiz aplicá-las in concreto; na fase de execução, prevalece o princípio da isonomia, vedando-se tratamentos diferenciados entre condenados.

D) A individualização da pena na execução penal é competência exclusiva do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que elabora diretrizes vinculantes para os estabelecimentos penais em todo o território nacional.

E) O princípio da individualização da pena na fase executória limita-se à possibilidade de progressão ou regressão de regime, não abrangendo outros aspectos do cumprimento da pena, como o trabalho, a remição e as saídas temporárias.

62. A Lei de Execução Penal regula a execução das medidas de segurança de tratamento ambulatorial. De acordo com o art. 97 do Código Penal e com os arts. 98 e 101 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A medida de segurança de tratamento ambulatorial é aplicável ao agente inimputável ou semi-imputável que praticou fato previsto como crime punível com pena de **reclusão**, sendo cumprida em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

B) A medida de segurança de tratamento ambulatorial é aplicável ao agente inimputável ou semi-imputável que praticou fato previsto como crime punível com pena de **detenção**, podendo ser determinada a conversão em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.

C) A medida de segurança de tratamento ambulatorial é aplicável exclusivamente ao semi-imputável, sendo a internação em

Hospital de Custódia reservada aos inimputáveis que praticaram qualquer tipo de crime.

D) A medida de segurança de tratamento ambulatorial é aplicável ao agente inimputável ou semi-imputável que praticou fato previsto como crime punível com pena de detenção, sendo vedada a conversão em internação durante a execução da medida.

E) A medida de segurança de tratamento ambulatorial é aplicável ao agente inimputável ou semi-imputável que praticou fato previsto como crime punível com pena de reclusão ou detenção, devendo sempre ser cumprida em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

63. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução da sentença estrangeira. De acordo com o art. 9º do Código Penal e com o art. 105, I, "i", da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A sentença estrangeira não pode ser executada no Brasil em nenhuma hipótese, por força do princípio da soberania nacional e da territorialidade da jurisdição penal.

B) A sentença estrangeira pode ser executada no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, bastando a comunicação do país estrangeiro ao Ministério da Justiça brasileiro.

C) Para a execução de sentença penal estrangeira no Brasil, é necessária a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 9º do Código Penal e do art. 105, I, "i", da Constituição Federal, sendo o processo de execução regido pela lei brasileira após a homologação.

D) A sentença penal estrangeira, após homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, será executada integralmente nos termos da lei do país de origem, sem adaptação ao sistema de execução penal brasileiro.

E) A sentença penal estrangeira, após homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, será executada nos termos da lei brasileira, porém o tempo de pena já cumprido no exterior não poderá ser computado para fins de detração penal.

64. A Lei de Execução Penal regula a permissão de saída para tratamento médico. De acordo com o art. 120, II, e com o art. 121 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A permissão de saída para tratamento médico poderá ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e aos presos provisórios; a permissão será concedida pelo **juiz da execução**, mediante laudo médico que ateste a necessidade do tratamento externo.

B) A permissão de saída para tratamento médico poderá ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e aos presos provisórios; a permissão será concedida pelo **diretor do estabelecimento**, sendo obrigatório o acompanhamento por escolta durante toda a saída.

C) A permissão de saída para tratamento médico somente poderá ser concedida ao condenado definitivo em regime fechado, sendo vedada aos presos provisórios, que devem aguardar tratamento no próprio estabelecimento.

D) A permissão de saída para tratamento médico poderá ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e aos presos

provisórios; a permissão será concedida pelo **Ministério Público**, após parecer do diretor do estabelecimento sobre a necessidade da saída.

E) A permissão de saída para tratamento médico somente poderá ser concedida quando o estabelecimento penal não dispuser de nenhum recurso médico interno, devendo o diretor demonstrar a insuficiência dos recursos antes de conceder a permissão de saída.

65. A Lei de Execução Penal estabelece hipóteses de cabimento da prisão domiciliar para o beneficiário de regime aberto. De acordo com o art. 117 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O recolhimento em residência particular será admitido quando se tratar de: condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante.

B) O recolhimento em residência particular será admitido quando se tratar de: condenado maior de 65 (sessenta e cinco) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante.

C) O recolhimento em residência particular será admitido quando se tratar de: condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor de 12 (doze) anos ou deficiente físico ou mental; condenada gestante.

D) O recolhimento em residência particular será admitido quando se tratar de: condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico; condenada gestante ou lactante.

E) O recolhimento em residência particular será admitido quando se tratar de: condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, independentemente do sexo; condenada gestante.

66. A Lei de Execução Penal disciplina o trabalho externo do preso em regime fechado. De acordo com o art. 36 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa incorreta.

A) O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina (art. 36, caput, da LEP).

B) O limite máximo do número de presos no trabalho externo será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra (art. 36, § 1º, da LEP).

C) O preso trabalhando em obras ou serviços por conta de órgão da administração será remunerado segundo a tabela referente ao salário mínimo, nos termos do art. 36, § 2º, da LEP.

D) A prestação de trabalho externo a entidade privada depende do consentimento expresso do preso (art. 36, § 3º, da LEP).

E) Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração do trabalho externo realizado pelo preso, nos termos do art. 36, § 2º, da LEP.

67. A Lei de Execução Penal regula os casos de extinção do livramento condicional. De acordo com o art. 146 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou

mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinto o livramento condicional, se decorrido o prazo deste sem que tenha sido revogado.

B) O juiz, somente a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinto o livramento condicional, sendo vedada a declaração de ofício pelo juiz da execução.

C) O livramento condicional é extinto automaticamente, pelo simples decurso do prazo sem revogação, independentemente de decisão judicial, operando-se a extinção de pleno direito com a extinção da pena.

D) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinto o livramento condicional, se decorrido o prazo deste sem que tenha sido revogado; declarada a extinção, será o liberado posto imediatamente em liberdade definitiva.

E) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinto o livramento condicional, se decorrido o prazo deste sem que tenha sido revogado; a extinção do livramento equivale à reabilitação criminal do condenado.

68. A Lei de Execução Penal regula o cumprimento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo. De acordo com o art. 160 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor será cumprida mediante a apreensão do documento de habilitação pelo juiz da execução, que o manterá depositado em cartório durante todo o período de cumprimento da pena.

B) A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor será cumprida mediante a apreensão do documento de habilitação pelo Detran do estado de domicílio do condenado, que informará ao juiz da execução o cumprimento da medida.

C) A suspensão da habilitação para dirigir veículo, prevista no art. 160 da LEP, será cumprida mediante comunicação ao órgão de trânsito competente, que adotará as providências necessárias à apreensão do documento de habilitação pelo prazo de duração da pena.

D) A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser pena acessória, será cumprida automaticamente durante o período em que o condenado estiver recolhido ao estabelecimento penal, sem necessidade de comunicação a qualquer órgão.

E) A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor será cumprida mediante comunicação ao Ministério Público, que requisitará ao Detran a apreensão do documento de habilitação e informará mensalmente ao juiz da execução sobre o cumprimento da pena.

69. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal asseguram ao preso o respeito à integridade física e moral. De acordo com o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal e com o art. 40 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral; a violação desse direito autoriza o preso a suspender o cumprimento da pena até que o Estado regularize as condições do estabelecimento penal, nos termos do art. 40 da LEP.

B) É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral; a violação desse direito durante o cumprimento da pena sujeita o responsável a responsabilização

disciplinar, civil e penal, cabendo ao preso o direito de petição individual aos órgãos do Estado.

C) É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do art. 40 da LEP; o preso não poderá ser submetido a trabalho forçado, excessivo ou inadequado às suas condições pessoais (art. 39, V, da LEP).

D) É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral; a violação desse direito por agente penitenciário autoriza o preso a resistir com uso da força proporcional, nos termos do art. 25 do Código Penal.

E) É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral apenas durante as audiências judiciais e nas transferências entre estabelecimentos penais, podendo ser relativizado no interior dos estabelecimentos penais por razões de segurança interna.

70. A Lei de Execução Penal regula o procedimento do indulto individual e da comutação de pena. De acordo com os arts. 188 a 193 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O indulto individual e a comutação de pena serão requeridos pelo sentenciado ao **Presidente da República**, por intermédio do diretor do estabelecimento, após ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, devendo o pedido ser instruído com os documentos previstos no art. 189 da LEP.

B) O indulto individual e a comutação de pena serão requeridos pelo sentenciado ao Ministério da Justiça, por intermédio do **juiz da execução**, após ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público,

devendo o pedido ser instruído com os documentos previstos no art. 189 da LEP.

C) O indulto individual e a comutação de pena serão requeridos pelo sentenciado ao Ministério da Justiça, por intermédio do **diretor do estabelecimento**, após ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, devendo o pedido ser instruído com os documentos previstos no art. 189 da LEP.

D) Cumpridos os requisitos do decreto de indulto coletivo, o juiz da execução declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, podendo agir de ofício ou a requerimento, ouvindo previamente o Ministério Público em todos os casos, nos termos dos arts. 192 e 193 da LEP.

E) Cumpridos os requisitos do decreto de indulto coletivo, o juiz da execução declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto; a oitiva do Ministério Público é obrigatória apenas nas hipóteses de indulto parcial (comutação), sendo dispensada no indulto pleno.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre os poderes de polícia conferidos aos órgãos estaduais. Sobre o poder de polícia administrativo no âmbito estadual, assinale a alternativa correta.

A) O poder de polícia administrativa estadual pode ser exercido apenas pelo Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Legislativo ou ao Poder Judiciário qualquer ação de natureza policial.

B) O poder de polícia administrativa é a faculdade de que dispõe a administração pública estadual para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

C) O poder de polícia administrativa somente pode ser exercido em casos de flagrante infração à lei, sendo vedada qualquer ação preventiva da administração pública estadual.

D) O exercício do poder de polícia administrativa pelo Estado do RN dispensa qualquer fundamentação legal, bastando o interesse público como justificativa suficiente para a adoção de medidas restritivas.

E) O poder de polícia administrativa é sempre autoexecutório, não admitindo em nenhuma hipótese a intervenção do Poder Judiciário para revisar seus atos.

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a proibição de greve pelo Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem direito irrestrito à greve, assim como os demais servidores públicos estaduais, nos termos do art. 37, VII, da CF/88.

B) O Policial Penal do RN, por integrar órgão de segurança pública essencial ao Estado, está sujeito a restrições ao exercício do direito de greve, em conformidade com a natureza de suas funções e com a legislação aplicável.

C) A LC 566/2016 garante ao Policial Penal do RN o direito de greve sem qualquer limitação, por entender que a atividade penitenciária não é serviço essencial.

D) O Policial Penal do RN pode paralisar suas atividades por tempo indeterminado sem que isso configure abandono de cargo ou infração disciplinar, desde que a greve seja comunicada com antecedência mínima de 72 horas.

E) A vedação ao exercício do direito de greve pelo Policial Penal do RN é inconstitucional, pois a CF/88 garante esse

direito a todos os servidores públicos sem qualquer distinção.

73. A Emenda Constitucional nº 104/2019 e o art. 144 da CF/88 tratam das atribuições dos órgãos de segurança pública. Sobre as atribuições específicas da Polícia Federal previstas no art. 144, §1º, da CF/88, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Federal tem competência para apurar exclusivamente os crimes praticados por servidores públicos federais no exercício de suas funções, sendo vedada sua atuação em crimes comuns.

B) A Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exercer as funções de polícia judiciária da União.

C) A Polícia Federal tem competência para realizar o policiamento ostensivo fardado em todo o território nacional, em concorrência com as Polícias Militares estaduais.

D) A Polícia Federal subordina-se ao Governador do Estado nos crimes praticados contra bens e interesses estaduais, passando a integrar temporariamente a estrutura da Segurança Pública estadual.

E) A Polícia Federal tem competência exclusiva para investigar crimes de tráfico internacional de drogas, não podendo a Polícia Civil estadual atuar nessa matéria em nenhuma hipótese.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a responsabilidade do servidor público por atos praticados no exercício da função, assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade do servidor público estadual é exclusivamente administrativa,

não podendo o mesmo fato gerar responsabilidade civil ou penal simultânea.

B) O servidor público estadual responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo as instâncias independentes entre si, ressalvadas as hipóteses de vinculação previstas em lei.

C) A condenação do servidor em processo administrativo disciplinar impede o ajuizamento de ação penal pelos mesmos fatos, em razão do princípio do ne bis in idem.

D) A absolvição do servidor em processo administrativo disciplinar vincula o Poder Judiciário, que não pode condená-lo penalmente pelos mesmos fatos apurados administrativamente.

E) O servidor público estadual que pratica ato ilícito no exercício da função somente pode ser responsabilizado se o ato causar dano material comprovado ao erário estadual.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o sistema de ensino estadual e a valorização dos profissionais de educação. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) Os profissionais do magistério público estadual do RN não têm direito a piso salarial nacional, pois essa garantia é exclusiva dos trabalhadores da iniciativa privada.

B) Os profissionais da educação escolar pública terão planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, valorização dos profissionais com experiência docente e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública básica.

C) A Constituição Estadual do RN permite a contratação temporária de professores

para o quadro permanente do magistério público estadual, dispensada a realização de concurso público.

D) O piso salarial nacional dos profissionais da educação pública básica é fixado pelo Governador do Estado do RN, por decreto, conforme as disponibilidades orçamentárias estaduais.

E) Os profissionais do magistério público estadual aposentados não têm direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, em razão das novas regras previdenciárias introduzidas pela EC 103/2019.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a competência para instaurar processo administrativo disciplinar contra o Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) Apenas o Secretário responsável pelo sistema penal do RN tem competência para instaurar processo administrativo disciplinar contra Policial Penal, sendo vedada a delegação dessa competência.

B) A competência para instaurar processo administrativo disciplinar contra o Policial Penal do RN é da autoridade administrativa competente definida na LC 566/2016, podendo ser delegada nos termos da lei, e o processo deve ser conduzido por comissão designada para essa finalidade.

C) O processo administrativo disciplinar contra o Policial Penal do RN somente pode ser instaurado mediante representação formal do Ministério Público estadual, não sendo possível a instauração de ofício pela administração.

D) A instauração de processo administrativo disciplinar contra o Policial Penal do RN depende sempre de autorização judicial prévia, em razão da natureza policial do cargo.

E) Qualquer cidadão pode instaurar processo administrativo disciplinar contra Policial Penal do RN, mediante representação direta ao órgão correicional, que fica obrigado a instaurar o procedimento imediatamente.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da proteção ao patrimônio cultural estadual. Com base nessas disposições, sobre os instrumentos de proteção do patrimônio cultural no âmbito do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O tombamento é o único instrumento de proteção do patrimônio cultural admitido pela Constituição Estadual do RN, sendo vedada a utilização de qualquer outro mecanismo de preservação.

B) Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

C) O tombamento de bens pelo Estado do RN é ato exclusivamente judicial, dependendo de sentença transitada em julgado para produzir efeitos jurídicos.

D) A proteção ao patrimônio cultural no Estado do RN é atribuição exclusiva do Estado, sendo vedada a participação dos Municípios e da União nessa matéria dentro do território estadual.

E) O tombamento de imóvel particular pelo Estado do RN implica sua desapropriação automática, com obrigação de indenização integral ao proprietário pelo valor de mercado do bem tombado.

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de diárias ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) As diárias são vantagens pecuniárias pagas ao servidor para compensar despesas de alimentação e pousada quando em deslocamento a serviço para localidade diversa da sede do cargo, incorporando-se ao vencimento após doze concessões consecutivas.

B) As diárias são indenizações devidas ao servidor público estadual do RN quando em deslocamento a serviço para localidade diversa da sede do cargo, destinadas a cobrir despesas de alimentação e hospedagem, não se incorporando ao vencimento.

C) As diárias são concedidas ao servidor independentemente do tipo de deslocamento, sendo devidas também quando o servidor se desloca dentro do próprio Município onde exerce suas funções.

D) A concessão de diárias ao servidor público estadual é irrestrita, não dependendo de autorização prévia da autoridade competente nem de comprovação do efetivo deslocamento a serviço.

E) As diárias são incorporadas ao vencimento do servidor após cinco anos de percepção contínua, passando a integrar a base de cálculo para fins de aposentadoria e pensão.

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das competências do Poder Executivo estadual. Sobre as competências privativas do Governador do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) Compete privativamente ao Governador do RN nomear e exonerar livremente todos os servidores da administração pública estadual, inclusive os ocupantes de cargos efetivos, dispensada qualquer exigência de concurso público.

B) Compete privativamente ao Governador do RN, entre outras atribuições, nomear e exonerar os Secretários de Estado, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e vetar projetos de lei.

C) O Governador do RN pode editar atos normativos com força de lei ordinária por decreto, em qualquer matéria de interesse estadual, independentemente de autorização legislativa.

D) A competência do Governador do RN para nomear membros do Tribunal de Justiça é ilimitada, podendo nomear livremente qualquer cidadão, independentemente dos critérios constitucionais estabelecidos.

E) Compete ao Governador do RN legislar sobre matérias de competência privativa da União, desde que aprovadas pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa estadual.

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o porte funcional e os equipamentos do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN é responsável pela aquisição pessoal de todos os equipamentos utilizados no exercício das funções, sem qualquer obrigação do Estado de fornecê-los.

B) O Estado do RN, por meio do órgão gestor do sistema penal, é responsável pelo fornecimento dos equipamentos necessários ao exercício das funções do Policial Penal, incluindo uniforme, armamento e outros materiais previstos na legislação.

C) O Policial Penal do RN pode substituir os equipamentos fornecidos pelo Estado por equipamentos pessoais de sua preferência,

desde que de padrão técnico superior ao do material oficial.

D) O Policial Penal do RN não tem direito ao uso de equipamentos de proteção individual, pois a LC 566/2016 considera que a aceitação dos riscos inerentes ao cargo dispensa tal proteção.

E) Os equipamentos fornecidos ao Policial Penal do RN pelo Estado são de sua propriedade pessoal, podendo ser utilizados livremente fora do serviço e repassados a terceiros quando substituídos.

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do sistema de previdência social no âmbito estadual. Com base nas disposições constitucionais estaduais sobre a previdência dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do RN não pode instituir regime de previdência complementar para os seus servidores, por vedação expressa da Constituição Estadual.

B) O Estado do RN pode instituir regime de previdência complementar para seus servidores titulares de cargo efetivo, observado o caráter fechado das entidades gestoras, nos termos da EC 20/1998 e da EC 41/2003.

C) A contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais do RN não pode ser superior à alíquota cobrada dos servidores da União, em razão do princípio da uniformidade das contribuições sociais.

D) O servidor público estadual do RN com menos de cinco anos de contribuição ao RPPS não tem direito a qualquer benefício previdenciário, pois não completou o período mínimo de carência exigido pela Constituição Estadual.

E) Os servidores públicos estaduais do RN ocupantes de cargos em comissão de livre

provimento são filiados obrigatórios ao RPPS, independentemente de possuírem cargo efetivo.

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a reversão do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A reversão é o retorno à atividade do servidor público estável cujo cargo foi declarado desnecessário, encerrando o período de disponibilidade remunerada.

B) A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, seja por invalidez quando insubsistentes os motivos que a determinaram, seja no interesse da administração, nos termos da LC 122/1994.

C) A reversão pode ser concedida a qualquer servidor aposentado, independentemente da modalidade de aposentadoria, bastando o requerimento formal ao órgão de origem.

D) O servidor revertido ocupa cargo diferente do que ocupava antes da aposentadoria, conforme designação da autoridade competente, sem qualquer relação com o cargo anterior.

E) A reversão implica automática extinção dos proventos de aposentadoria percebidos pelo servidor, que passa a receber exclusivamente a remuneração do cargo em que é revertido.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do sistema de controle externo exercido pela Assembleia Legislativa. Sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado do RN no exercício do controle externo, assinale a alternativa correta.

A) O Tribunal de Contas do Estado do RN tem competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos estaduais, bem como aprovar ou rejeitar as

contas do Governador, com efeito definitivo.

B) O Tribunal de Contas do Estado do RN aprecia as contas prestadas anualmente pelo Governador, mediante parecer prévio, que somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa.

C) O Tribunal de Contas do Estado do RN pode decretar a prisão preventiva de gestores públicos que se recusem a prestar contas, em razão dos poderes investigativos que lhe são atribuídos pela Constituição Estadual.

D) O Tribunal de Contas do Estado do RN não tem competência para fiscalizar a aplicação de recursos estaduais por entidades privadas que recebam subvenções ou transferências do Estado.

E) As decisões do Tribunal de Contas do Estado do RN são irrecorríveis e têm efeito de coisa julgada material, não podendo ser revistas pelo Poder Judiciário em nenhuma hipótese.

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o tratamento dispensado aos presos pelo Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode dispensar tratamento diferenciado aos presos com base na natureza do crime que lhes é imputado, concedendo melhores condições aos condenados por crimes menos graves.

B) O Policial Penal do RN deve tratar todos os presos com respeito à dignidade da pessoa humana, vedado qualquer tratamento discriminatório, desumano ou degradante, independentemente da natureza do crime ou da situação processual do custodiado.

C) O Policial Penal do RN está autorizado a utilizar castigos físicos como medida disciplinar informal para conter presos que apresentem comportamento violento, desde que não causem lesões permanentes.

D) O tratamento dispensado aos presos pelo Policial Penal do RN pode variar conforme a situação financeira do custodiado, sendo permitido o tratamento diferenciado para presos que contribuam com o custeio do estabelecimento penal.

E) O Policial Penal do RN pode recusar atendimento médico a preso que tenha agredido servidores, como medida disciplinar e preventiva para desestimular futuras agressões.

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte consagra o princípio da separação e independência dos Poderes no âmbito estadual. Com base nesse princípio, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da separação dos Poderes no Estado do RN é absoluto, vedando qualquer forma de interação, colaboração ou controle recíproco entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

B) O princípio da separação dos Poderes no Estado do RN, reproduzido da CF/88, não impede a existência de funções atípicas de cada Poder, como a função administrativa exercida pelo Poder Legislativo ou a função normativa exercida pelo Poder Judiciário em sua organização interna.

C) A separação dos Poderes no Estado do RN implica que o Poder Executivo não está sujeito a qualquer controle pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, em razão da independência funcional de cada Poder.

D) O Poder Judiciário do Estado do RN pode avocar a direção política do Estado em casos de omissão grave do Poder

Executivo, em razão do princípio da separação de Poderes com prevalência do Judiciário.

E) A separação dos Poderes no Estado do RN autoriza o Poder Executivo a dissolver a Assembleia Legislativa quando esta não cumprir suas funções constitucionais no prazo estabelecido pelo Governador.

86. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de ajuda de custo ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A ajuda de custo é indenização concedida ao servidor que se desloca para outro ponto do território nacional em caráter permanente, destinada a cobrir despesas de instalação na nova localidade, incorporando-se ao vencimento após dois anos de percepção.

B) A ajuda de custo é indenização devida ao servidor quando este é deslocado para nova sede em caráter permanente, destinada a cobrir despesas de instalação, não se incorporando ao vencimento e não sendo computada para fins de aposentadoria.

C) A ajuda de custo é devida ao servidor que se ausenta do cargo por motivo de licença para tratamento de saúde, como forma de compensar as despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde institucional.

D) A ajuda de custo é concedida mensalmente ao servidor que exerce funções em localidade diversa da sede do cargo, como complementação remuneratória pelo custo de vida mais elevado.

E) A ajuda de custo equivale ao valor total das despesas de mudança do servidor e de sua família, sendo calculada com base nos

recibos apresentados pelo servidor ao órgão de origem.

87. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, reproduzidos no âmbito estadual para orientar a atuação do Estado. Com base nos fundamentos e objetivos do Estado brasileiro previstos na CF/88 e reproduzidos na Constituição Estadual, assinale a alternativa correta.

A) A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, reproduzido na Constituição Estadual do RN como valor orientador de toda a atuação do Poder Público estadual.

B) Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, reproduzidos na Constituição Estadual do RN, incluem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização.

C) Os fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no art. 1º da CF/88 são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, todos reproduzidos na Constituição Estadual do RN.

D) A Constituição Estadual do RN pode estabelecer objetivos fundamentais distintos dos previstos na CF/88, desde que aprovados por dois terços dos Deputados Estaduais em dois turnos de votação.

E) O pluralismo político previsto como fundamento da República Federativa do Brasil no art. 1º, V, da CF/88 é cláusula pétrea que também se aplica no âmbito estadual, vedando qualquer forma de restrição à diversidade política no Estado do RN.

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre os direitos do servidor público estadual relativos à jornada de trabalho, assinale a alternativa correta.

A) A jornada de trabalho do servidor público estadual do RN é de 40 horas semanais para todos os cargos, sem qualquer possibilidade de redução ou de regime diferenciado previsto em lei.

B) A jornada de trabalho do servidor público estadual do RN pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme estabelecido para cada cargo em lei específica, admitindo-se regime diferenciado para determinadas carreiras.

C) A jornada de trabalho do servidor público estadual do RN de 40 horas semanais não admite horas extras em nenhuma hipótese, pois o serviço público não autoriza a percepção de remuneração adicional por serviço extraordinário.

D) O servidor público estadual do RN tem direito ao acréscimo de 100% sobre a hora normal de trabalho sempre que houver necessidade de permanência além da jornada regular, independentemente de qualquer critério.

E) A jornada de trabalho do servidor público estadual do RN não pode ser inferior a 40 horas semanais, sendo vedada por lei a criação de cargos com jornada reduzida na administração pública estadual.

89. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a proteção ao consumidor no âmbito estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A proteção ao consumidor no Estado do RN é de competência exclusiva da União, sendo vedado ao Estado legislar sobre essa matéria ou criar órgãos de defesa do consumidor.

B) O Estado do RN tem competência para legislar sobre defesa do consumidor de forma suplementar à legislação federal, podendo criar órgãos estaduais de defesa do consumidor e ampliar as garantias previstas na legislação federal, vedada a redução dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

C) O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) não se aplica no Estado do RN, pois a Constituição Estadual estabelece sistema próprio e autônomo de proteção ao consumidor.

D) A defesa do consumidor no Estado do RN é tarefa exclusiva do Ministério Público estadual, sendo vedada a atuação de outros órgãos ou entidades nessa matéria.

E) A Constituição Estadual do RN veda a cobrança de taxas pelos serviços de defesa do consumidor prestados pelos órgãos estaduais, bem como a imposição de multas por infração às normas de proteção ao consumidor.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A LC 566/2016 estabelece que o Policial Penal do RN deve tratar todos os presos com respeito à dignidade da pessoa humana, vedado qualquer tratamento discriminatório, desumano ou degradante.

II. A LC 122/1994 prevê que a ajuda de custo é indenização devida ao servidor quando deslocado para nova sede em caráter permanente, não se incorporando ao vencimento.

III. A Constituição Estadual do RN prevê que o Tribunal de Contas aprecia as contas do Governador mediante parecer prévio, cabendo à Assembleia Legislativa o julgamento definitivo, que somente deixa

de prevalecer pelo voto de dois terços de seus membros.

IV. A EC 104/2019 transferiu para a Polícia Penal a competência de polícia judiciária antes exercida pelas Polícias Civis estaduais no interior dos estabelecimentos penais.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Sobre o concurso de crimes disciplinado no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) No concurso material, aplicam-se cumulativamente as penas em que haja incorrido o agente, ainda que pertencentes a espécies diferentes.

B) O concurso formal perfeito ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

C) No crime continuado, exige-se identidade absoluta de tempo e lugar entre as condutas, sob pena de descaracterização do instituto.

D) No concurso formal imperfeito, a pena é aplicada conforme o sistema da exasperação, somando-se apenas um sexto à pena mais grave.

E) A continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do CP, é incompatível com crimes dolosos cometidos com violência contra a pessoa.

92. Sobre a aplicação da pena no Código Penal, assinale a alternativa correta.

- A) As circunstâncias agravantes e atenuantes são sempre aplicadas no mesmo percentual de aumento ou diminuição, independentemente da quantidade de circunstâncias presentes.
- B) O cálculo da pena, segundo o sistema trifásico adotado pelo Código Penal, observa, sucessivamente, a fixação da pena-base, a consideração das circunstâncias agravantes e atenuantes, e, por fim, das causas de aumento e diminuição.
- C) A reincidência, como circunstância agravante, pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, segundo entendimento amplamente pacificado.
- D) As causas de aumento e diminuição de pena, previstas na parte especial do Código Penal, incidem sobre a pena-base, antes da consideração das agravantes e atenuantes.
- E) No concurso entre causas de aumento previstas na parte especial, é vedado ao juiz aplicar apenas a de maior percentual, devendo somar todas cumulativamente.
- 93. Sobre os crimes contra a dignidade sexual, previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.**
- A) O crime de estupro, previsto no art. 213 do CP, é crime de ação penal pública incondicionada, processando-se independentemente de representação da vítima.
- B) O estupro de vulnerável configura-se exclusivamente quando a vítima for menor de 14 anos, não se aplicando a outras hipóteses de vulnerabilidade.
- C) A importunação sexual, prevista no art. 215-A do CP, exige contato físico direto entre o agente e a vítima para sua consumação.

D) O assédio sexual, previsto no art. 216-A do CP, configura-se independentemente de relação de superioridade hierárquica ou ascendência do agente sobre a vítima.

E) O crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no art. 218-A do CP, exige contato físico entre o agente e a vítima.

94. Sobre a Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) e seus institutos processuais, assinale a alternativa correta.

A) A delação premiada e a colaboração premiada são institutos idênticos, sem distinção doutrinária relevante entre eles.

B) O agente infiltrado, ao realizar a infiltração autorizada judicialmente, responde penalmente pelos excessos praticados, salvo se inexigível conduta diversa.

C) A organização criminosa, para fins penais, pode ser caracterizada independentemente da divisão de tarefas entre seus integrantes.

D) O delegado de polícia e o Ministério Público podem, no curso da investigação, requerer ao juiz competente a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática, observados os requisitos legais.

E) A ação controlada, na investigação de organizações criminosas, dispensa qualquer registro ou documentação dos atos praticados pelos agentes públicos envolvidos.

95. Sobre o procedimento sumaríssimo e os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal comum, assinale a alternativa correta.

A) A composição civil dos danos, quando homologada, acarreta renúncia ao direito

de queixa ou representação, nos crimes de ação penal privada ou pública condicionada.

B) A transação penal é cabível em qualquer infração penal, independentemente da pena máxima cominada, desde que o autor do fato seja primário.

C) A suspensão condicional do processo exige que o acusado seja processado ou condenado por outro crime, demonstrando reiteração na prática delitiva.

D) O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo não acarreta qualquer consequência processual, em razão do princípio da intervenção mínima.

E) A transação penal, uma vez homologada e cumprida integralmente, gera efeitos de reincidência para fins de antecedentes criminais.

96. Sobre o sigilo bancário e a quebra de sigilo fiscal no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A quebra do sigilo bancário e fiscal, no curso de investigação criminal, depende, em regra, de autorização judicial, sendo vedada sua determinação direta pela autoridade administrativa, salvo exceções legais expressas.

B) O Ministério Público pode, sem autorização judicial, requisitar diretamente a quebra de sigilo bancário de qualquer investigado, em razão de seu poder investigatório constitucionalmente assegurado.

C) A Receita Federal pode acessar dados bancários de contribuintes sem prévia autorização judicial, exclusivamente para fins de constituição de crédito tributário, conforme entendimento do STF.

D) A quebra de sigilo bancário, uma vez autorizada judicialmente, permite o acesso irrestrito a todos os dados bancários do investigado, sem qualquer limitação temporal ou material.

E) O sigilo bancário é garantia absoluta, não comportando qualquer espécie de mitigação, ainda que mediante autorização judicial fundamentada.

97. Sobre a execução penal e sua relação com o processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A detração penal consiste no cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, de prisão administrativa e de internação em hospital de custódia.

B) O livramento condicional, uma vez concedido, é medida irrevogável, não podendo ser cassado ainda que o liberado venha a ser condenado por crime cometido durante o período de prova.

C) A remição da pena pelo trabalho ou estudo, prevista na Lei de Execução Penal, é direito exclusivo do condenado que cumpre pena em regime fechado, não se aplicando ao regime semiaberto.

D) O exame criminológico, para fins de progressão de regime, é obrigatório em todos os casos, por força de disposição expressa da Lei de Execução Penal.

E) A falta grave cometida pelo condenado durante a execução da pena interrompe, automaticamente e em qualquer hipótese, o prazo para obtenção do livramento condicional.

98. Sobre o habeas corpus, previsto no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, em favor próprio ou de

terceiro, independentemente de capacidade postulacional ou representação por advogado.

B) A competência para julgamento de habeas corpus, quando o coator for autoridade com prerrogativa de foro, segue a competência originária do respectivo tribunal.

C) O habeas corpus preventivo, quando concedido, produz efeitos absolutos e definitivos, vedando qualquer nova decretação de prisão pelos mesmos fundamentos, ainda que sobrevenham fatos novos.

D) A impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional é admitida sem qualquer restrição pela jurisprudência atual dos Tribunais Superiores.

E) O habeas corpus não é cabível para discutir o mérito da ação penal, sendo seu objeto restrito, em qualquer hipótese, à análise de questões estritamente formais.

99. Sobre os crimes hediondos e a progressão de regime, conforme a Lei nº 8.072/1990 e suas alterações, assinale a alternativa correta.

A) Para o condenado primário por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, a progressão de regime exige o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena.

B) Para o condenado reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a progressão de regime exige o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena.

C) A vedação à progressão de regime nos crimes hediondos é absoluta, conforme entendimento atual do STF, não comportando qualquer percentual de cumprimento de pena para tal finalidade.

D) Os percentuais diferenciados de progressão de regime previstos na Lei nº 13.964/2019 aplicam-se retroativamente a todos os condenados por crimes hediondos, independentemente da data do fato.

E) A reincidência em crime hediondo, para fins de progressão de regime, exige que o crime anterior também tenha natureza hedionda ou equiparada.

100. Sobre o contraditório e a ampla defesa em sede de execução penal, assinale a alternativa correta.

A) A aplicação de sanção disciplinar ao condenado, em razão da prática de falta grave, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

B) O procedimento administrativo disciplinar, na execução penal, dispensa a oitiva do condenado, bastando a comunicação da decisão já proferida pela autoridade administrativa.

C) A defesa técnica por advogado, no procedimento de apuração de falta grave, é dispensável, bastando a autodefesa exercida pelo próprio condenado.

D) O reconhecimento de falta grave pela autoridade administrativa prescinde de posterior decisão judicial, sendo esta meramente homologatória e desprovida de contraditório.

E) A falta grave, uma vez reconhecida pela autoridade administrativa, gera efeitos imediatos sobre os benefícios da execução penal, antes mesmo da manifestação do Ministério Público e da defesa.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	C	51	A
2	C	52	B
3	B	53	B
4	E	54	C
5	B	55	D
6	B	56	C
7	D	57	E
8	E	58	C
9	E	59	C
10	A	60	B
11	C	61	B
12	A	62	B
13	C	63	C
14	D	64	B
15	D	65	A
16	B	66	C
17	A	67	D
18	D	68	C
19	C	69	C
20	E	70	C
21	B	71	B
22	D	72	B
23	B	73	B
24	C	74	B
25	C	75	B
26	A	76	B
27	A	77	B
28	A	78	B
29	A	79	B
30	A	80	B
31	A	81	B
32	A	82	B
33	A	83	B
34	A	84	B
35	A	85	B
36	B	86	B
37	A	87	A
38	E	88	B
39	A	89	B
40	B	90	C

41	C	91	A
42	A	92	B
43	B	93	A
44	A	94	B
45	B	95	A
46	B	96	A
47	C	97	A
48	C	98	B
49	E	99	A
50	D	100	A